

新北市政府工務局 函

受文者：新北市政府（訴願審議委員會）
發文日期：中華民國 114 年 8 月 20 日
發文字號：新北工使字第 1141583906 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明二

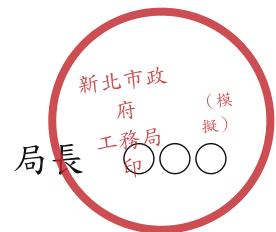
主旨：檢送訴願人劉○鑫即劉○鑫建築師事務所因違反建築法事件不服本局 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書提起訴願案之訴願答辯書及原卷 1 宗，請查照。

說明：

- 一、依訴願法第 58 條第 3 項規定辦理。本件訴願書經訴願人於 114 年 8 月 1 日送達本局（本局收文號 1140801-0233），本局重新審查原處分後，認原處分並無違法或不當，爰檢卷答辯。
- 二、檢附文件：（一）訴願答辯書 1 份（含附件一至五）；（二）原卷 1 宗（卷證目錄如附，共 10 頁）；（三）複查現場照片電子檔 2 幀。
- 三、本件答辯書副本已依訴願法第 58 條第 4 項規定逕送訴願人。

正本：新北市政府（訴願審議委員會）

副本：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所、本局使用管理科



新北市政府工務局 訴願答辯書

訴願人：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所 設：新北市○○區○○路○○號○樓
原處分機關：新北市政府工務局 設：新北市板橋區中山路1段161號
代表人：局長○○○
受理訴願機關：新北市政府

訴願人因違反建築法事件，不服本局 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併
附同文號處分書（下稱原處分）所為之處分，提起訴願，本局依法答辯如下：

答 辯 聲 明

本件訴願駁回。

事 實

緣訴願人受託辦理新北市○○區○○路 291 號 2 樓建築物（三○旅社，下稱系爭建築物）之 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，於 111 年 6 月 9 日向本局掛號申報（申報案號 111-K004423），並經本局於 111 年 7 月 5 日以 111-K004423-01 申報結果通知書略以：查核合格，予以備查在案。經本局於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，複查結果「防火區劃－防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，惟原簽證檢查內容「防火區劃－防火區劃之防火門窗：免檢討」，涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實。本局以 114 年 5 月 20 日新北工使字第 1141098374 號函通知訴願人陳述意見，訴願人於 114 年 6 月 10 日提出陳述理由書。案經本局 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處」專案小組會議決議，認定訴願人確有簽證不實之情事，本局爰依新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款規定，依建築法第 91 條之 1 第 1 項第 1 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 6 規定，以原處分裁處訴願人 6 萬元罰鍰。原處分於 114 年 7 月 9 日送達，訴願人不服，於 114 年 8 月 1 日提起本件訴願。

理 由

一、程序部分：原處分於 114 年 7 月 9 日郵務送達訴願人事務所（原卷第 02 件送達證書），訴願人於 114 年 8 月 1 日提起訴願，未逾訴願法第 14 條第 1 項之 30 日期間；訴願人係就原處分之實體事項提出爭執，並非主張訴願法第 77 條所列各款不受理事由，程序上應予受理，進入實體審查。

二、實體部分：

（一）按建築法第 2 條規定：「主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」本府 104 年 10 月 5 日新北府工建字第 1041856028 號公告，建築法除違章建築處理事項外，所定主管機關權限劃分予本局執行。次按建築法第 77 條第 3 項及第 4 項規定：「供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同（第 3 項）。前項檢查簽證結果，主管建築機關得隨時派員或定期會同各有關機關複查（第 4 項）。」第 91 條之 1 第 1 款規定：「有左列情形之一者，處建築師、專業技師、專業機構或人員、專業技術人員、檢查員或實施機械遊樂設施安全檢查人員新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰：一、辦理第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實者。」

（二）再按建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第 5 條規定：「防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期，如附表一。」其附表一規定 B-4 旅館類每一年檢查申報一次，申報期間為 4 月 1 日至 6 月 30 日（附件三）。末按新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款規定：「受託機構人員，經查有下列情形者，本局應依建築法第 91 條之 1 第 1 款規定處以罰鍰，並副知中央主管建築機關：（四）申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。」新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 10 之規定。」其附表 6 就辦理檢查簽證內容不實者，第一次處罰鍰 6 萬元（附件二）。

（三）訴願理由略謂：原處分距申報掛號日已逾 3 年裁處權時效；該建物常有不特定人士使用及出入，訴願人並無隨時且全面負責之義務；本局未提出防火門於申報完成後被拆除更換之具體證據；本件非情節嚴重；原處分未說明時效云云。

(四) 惟查，訴願人受託辦理系爭建築物 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，原簽證檢查內容「防火區劃—防火區劃之防火門窗：免檢討」部分，前經本局 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，結果為「防火區劃—防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，此有 112 年 7 月 4 日建築物公共安全檢查簽證申報「防火避難設施類」複查情形紀錄表、現場照片 2 幀及系爭建築物 111 年檢查申報案之檢查報告書等影本附卷可稽（原卷第 03、04 件，訴願書附件三）。案經本局 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次專案小組會議討論結果略以：「一、依使用執照竣工圖所示旅館內走廊連接室外安全梯設有乙種防火門，次依當年建築技術管理規則，乙種防火門規定鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者，本案乙種防火門已變更形式並非鑲嵌鐵絲網玻璃，陳述理由不同意。二、本案缺失依『新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點』四（四）『申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。』罰鍰辦理。」（附件一會議紀錄）。

(五) 系爭建築物使用執照竣工圖（附件四）明載 2 樓走廊連接室外安全梯處設有乙種防火門，該防火門為防火區劃及安全梯之必要構件，屬「防火區劃之防火門窗」檢查項目應逐項檢討之對象；訴願人身為認可之專業檢查人，於檢查時本應依竣工圖核對現場防火門之形式、材質是否符合規定，卻逕簽註「免檢討」，未為任何檢討，其簽證內容與應檢查之事實不符，即屬檢查簽證內容不實。訴願人主張簽證當時防火門為鐵絲網玻璃、嗣後遭旅館更換云云，並未提出檢查當時之照片或紀錄以實其說，其 111 年檢查報告書亦無任何關於該防火門材質之記載，所辯不足採。

(六) 防火門為旅館住宿人員火災時之逃生關鍵設施，簽證專業人員就此項目未予檢討即簽證合格，致主管機關備查後 1 年餘始於複查發現不符，對公共安全影響重大，專案小組認定屬「情節嚴重」，並無裁量瑕疵；本局依附表 6 裁處第一次之法定最低額 6 萬元，亦無過苛。

(七) 至訴願人主張裁處權時效及舉證責任等節，容有一併審酌之必要。惟本局係於 112 年 7 月 4 日複查時始發現簽證內容與現況不符，其後依作業要點通知訴願人陳述意見並提請專案小組審議認定，程序上並無延宕；且原處分作成時已審酌相關事證，裁處並無違誤。

三、綜上所陳，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 58 條第 3 項規定，檢附原卷 1 宗，敬請察核予以駁回。

證 物

編號	名稱	備註
附件一	114 年 6 月 30 日 114 年度第 2 次專案小組會議紀錄	
附件二	新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準附表 6 (摘錄)	114.06.30 修正
附件三	建築物公共安全檢查簽證及申報辦法附表一 (摘錄)	
附件四	系爭建築物使用執照竣工圖 (2 樓平面圖摘錄)	標示乙種防火門位置
附件五	相關法條摘錄	
原卷	卷證 00-08，共 10 頁 (含 112.07.04 複查紀錄表、現場照片、陳述理由書)	另冊

此 致

新北市政府 (訴願審議委員會)

原處分機關：新北市政府工務局 代表人：局長 ○○○

中華民國 114 年 8 月 20 日



新北市政府工務局 114 年度第 2 次
「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處」專案小組會議紀錄

時間：114 年 6 月 30 日（星期一）下午 2 時 30 分

間

地點：本局 6 樓會議室

點

主席：○副局長○○ 紀錄：使用管理科 黃○達

席

出席：外聘委員 ○○○ 建築師、○○○ 技師、○○○ 教授；本局使用管理科科长 ○○○、
建照科代表、法制人員

列席：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所（陳述人，14:45 到場陳述後離席）

席

壹、審議案件

案號	申報案 / 場所	檢查人員	複查不符事項
2-3	111-K004423 三○旅社 （新北市○○區○○路 291 號 2 樓）	劉○鑫 建築師	原簽證「防火區劃－防火區劃之防火門窗：免檢討」；112.07.04 複查「防火區劃－防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」

貳、陳述人陳述要旨（案 2-3）

簽證當時防火門與竣工圖相符，故簽免檢討；旅館不特定人出入，事後設備更換非其所能控制；機關未證明門係申報後更換；自 111 年 6 月 9 日申報至今已逾 3 年，裁處權時效已消滅（書面陳述理由書已於 6 月 10 日送達本局）。

參、討論結果（案 2-3）

- 一、依使用執照竣工圖所示旅館內走廊連接室外安全梯設有乙種防火門，次依當年建築技術管理規則，乙種防火門規定鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者，本案乙種防火門已變更形式並非鑲嵌鐵絲網玻璃，陳述理由不同意。
- 二、本案缺失依「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點」四（四）「申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。」罰鍰辦理。
- 三、決議：認定檢查簽證內容不實，請使用管理科依建築法第 91 條之 1 第 1 款及裁罰基準附表 6 簽辦裁處，並副知內政部。

肆、散會

下午 4 時 10 分。

主席
○○○

紀錄
黃○達

新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準

附表六（摘錄） 建築法第 91 條之 1

	第 1 款	第 2 款	第 3 款	第 4 款
違反規定	建築法第 77 條第 3 項。 建築法第 91 條之 1 第 1 項第 1 款。 【辦理檢查簽證內容不實者】【備註一】	建築法第 77 條第 3 項。 建築法第 91 條之 1 第 1 項第 2 款。 【允許他人假借其名義辦理檢查簽證業務或假借他人名義辦理該檢查簽證業務者】【備註一】	建築法第 77 條之 4 第 6 項第 1 款或第 77 條之 4 第 8 項第 1 款。 建築法第 91 條之 1 第 1 項第 3 款。 【將登記證或檢查員證提供他人使用或使用他人之登記證或檢查員證執業者】 【備註二】	建築法第 77 條之 3 第 2 項第 3 款。 建築法第 91 條之 1 第 1 項第 4 款。 【安全檢查報告內容不實者】【備註二】
裁處罰鍰基準【新臺幣】	一、第一次處罰鍰六萬元。 二、第二次起依罰鍰次數，累次遞增六萬元罰鍰。			
裁罰對象	專業機構或人員。	檢查機構或人員。	升降設備及機械停車設備之專業技術人員或檢查員。	建築師、專業技師或實施機械遊樂設施安全檢查人員。
備註	一、同時違反建築法第九十一條之一第一款、第二款規定者，分別處罰之。 二、同時違反建築法第九十一條之一第三款、第四款規定者，分別處罰之。			

本案適用第 1 款，訴願人為第一次違反，處罰鍰 6 萬元。

建築物公共安全檢查簽證及申報辦法

第 5 條及附表一（摘錄）

第 5 條：防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期，如附表一。

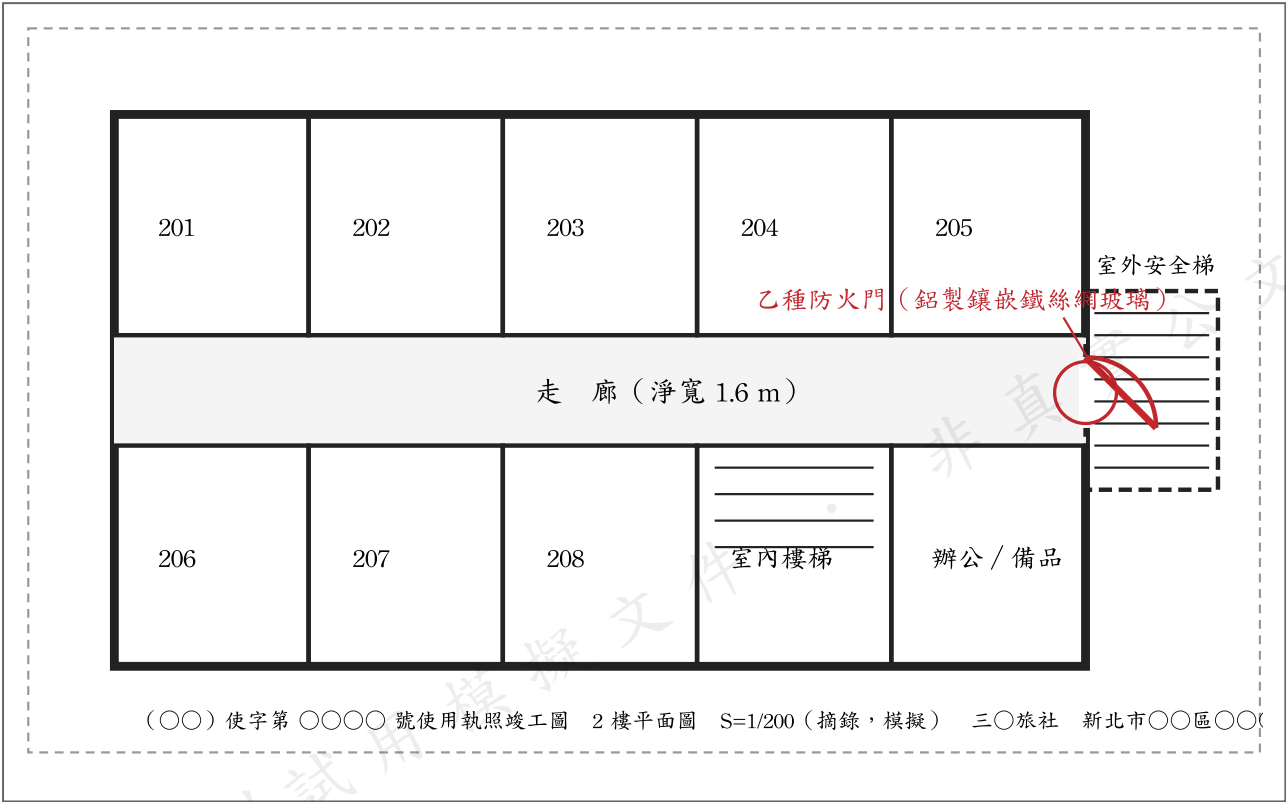
附表一、建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期（摘錄）

類別	組別	規模		檢查及申報期間		施行日期
		樓地板面積	樓層、建築物高度	頻率	期間	
B 類 商業類	B-1	—	—	每一年一次	四月一日至六月三十日止（第二季）	八十六年一月一日起
	B-2	五百平方公尺以上	—	每一年一次	四月一日至六月三十日止（第二季）	八十六年一月一日起
	B-3	三百平方公尺以上	—	每一年一次	四月一日至六月三十日止（第二季）	八十六年一月一日起
	B-4	—	—	每一年一次	四月一日至六月三十日止（第二季）	八十六年一月一日起

系爭建築物為 B-4 旅館類，每年應於第二季申報；訴願人 111 年 6 月 9 日申報，在申報期間內。（資料來源：全國法規資料庫，附表一）

系爭建築物使用執照竣工圖

2 樓平面圖（摘錄）



圖說：2 樓走廊東端連接室外安全梯，竣工圖標示該出入口設「乙種防火門」。依當年建築技術規則建築設計施工編第 76 條，乙種防火門為鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者。112 年 7 月 4 日複查該門為鋁框透明玻璃（非鐵絲網玻璃），與竣工圖不符（原卷第 04 件照片）。

資料來源：本局建築執照管理系統竣工圖電子檔（（○○）使字第 ○○○○ 號）；本頁為摘錄重繪，模擬用。

相關法條摘錄

建築法第 2 條第 1 項：主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

建築法第 77 條第 3 項、第 4 項：供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。非供公眾使用之建築物，經內政部認有必要時亦同。／前項檢查簽證結果，主管建築機關得隨時派員或定期會同各有關機關複查。

建築法第 91 條之 1 第 1 款：有左列情形之一者，處建築師、專業技師、專業機構或人員、專業技術人員、檢查員或實施機械遊樂設施安全檢查人員新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰：一、辦理第七十七條第三項之檢查簽證內容不實者。

建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第 5 條：防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期，如附表一。

新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款：受託機構人員，經查有下列情形者，本局應依建築法第 91 條之 1 第 1 款規定處以罰鍰，並副知中央主管建築機關：（四）申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重。

新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項：違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 10 之規定。

行政罰法第 27 條第 1 項、第 2 項：行政罰之裁處權，因三年期間之經過而消滅。／前項期間，自違反行政法上義務之行為終了時起算。但行為之結果發生在後者，自該結果發生時起算。

行政罰法第 18 條第 1 項：裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。

行政程序法第 36 條：行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。

訴願法第 14 條第 1 項：訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起三十日內為之。